

1017194-51.2021.8.26.0554

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Luís Fernando Cardinale Opdebeeck

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 22/12/2022

... é de se concluir que o furto se deu no estacionamento do réu, de maneira que ele deve arcar com as consequências da inadequada guarda e conservação da coisa, nos termos do entendimento já há muito consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

2ª Vara Cível

Praça IV Centenário, 03, Santo André - SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1017194-51.2021.8.26.0554 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1017194-51.2021.8.26.0554

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Joao Guilherme Minotto Marty

Requerido:

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.a

Em 03 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luís Fernando Cardinale Opdebeeck

Vistos.

JOÃO GUILHERME MINOTTO MARTY ajuizou esta ação em face de ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. alegando que, entre a noite de 11 de junho de 2021 e a manhã do dia seguinte, deixou seu veículo estacionado no estabelecimento do réu, que serve o hotel em que ficou hospedado e do qual saiu diretamente rumo a sua cidade, mas durante a viagem constatou que o estepe do carro havia sido furtado, o que lhe causou danos material e moral. Diante disso, o autor pediu a condenação da parte contrária ao pagamento dos montantes apontados na petição inicial.

Regularmente citado (fl. 47), o requerido apresentou a sua resposta, sustentando falta de provas de que a subtração se deu em seu estacionamento (fls. 50/107).

Por fim, ambos os litigantes foram intimados a especificar os meios de prova que ainda pretendiam produzir, mas nenhum deles se manifestou (fl. 116).

É o relatório. Decido.

Trata-se de ação de indenização em que o requerente pleiteia a condenação da parte contrária ao pagamento das importâncias mencionadas na petição inicial.

O presente feito comporta julgamento antecipado, nos exatos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, na medida em não houve a demonstração de interesse de qualquer dos litigantes pela abertura da fase de instrução (fl. 116). E merece mesmo parcial acolhida a pretensão deduzida pelo autor.

Com efeito, restou incontroverso, a par de bem demonstrado nos autos, que o requerente deixou o seu automóvel no estacionamento do réu na noite de 11 de junho de 2021 e que saiu dali na manhã seguinte, já sem contar com o seu estepe (fls. 12/30).

Por sua vez, o requerido não logrou provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado na exordial, isto é, que o veículo ingressou no local já sem o estepe e não se interessou pela abertura da instrução (fl. 116), deixando de se desincumbir do ônus imposto a ele pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim, é de se concluir que o furto se deu no estacionamento do réu, de maneira que ele deve arcar com as consequências da inadequada guarda e conservação da coisa, nos termos do entendimento já há muito consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento" (súmula nº 130).

E a obrigação do requerido indenizar os prejuízos causados ao autor é objetiva e independe de culpa, nos termos do artigo 14 da Lei 8.078, de 1990, vez que ela decorre do descumprimento da obrigação legal de garantir a segurança de seu serviço.

Outrossim, o ato criminoso praticado por terceiro não exclui a responsabilidade do réu, pois o furto constitui fortuito interno, resultante da inobservância do dever de guarda e conservação, ligado à própria atividade econômica desenvolvida por ele. Aliás, é oportuno registrar que, na lição clássica do sempre festejado Agostinho Alvim, o fortuito interno está ligado à própria atividade geradora do dano ou à pessoa do devedor e, por isso, leva à responsabilidade do causador do evento, sendo certo que só o fortuito externo, ou força maior, é capaz de exonerar o devedor, mas exige fato externo, que não se liga à pessoa ou empresa por nenhum laço de conexão (in "Da Inexecução das Obrigações e Suas Consequências", Editora Saraiva, 1949, página 291).

Não é por outra razão que Carlos Roberto Gonçalves leciona que "em matéria de responsabilidade civil, no entanto, predomina o princípio da obrigatoriedade do causador direto em reparar o dano. A culpa de terceiro não exonera o autor direto do dano do dever jurídico de indenizar (in "Direito Civil Brasileiro - Responsabilidade Civil", volume IV, Editora Saraiva, São Paulo, 2007, página 440). Com efeito, a culpa de terceiro exclui a responsabilidade somente quando o fato for inevitável e imprevisível (conforme Rui Stocco, in "Tratado de Responsabilidade Civil Com Comentários ao Código Civil de 2002", Revista dos Tribunais, São Paulo, 2004, página 184).

Assim, o requerido está obrigado a reparar o dano material sofrido pelo autor, no valor apontado na inicial, que não foi solidamente impugnado (fls. 31/32).

Por fim, não há que se falar em danos morais, uma vez que a subtração do estepe acarretou meros dissabores e aborrecimentos, não chegando a constituir afronta à honra e nem a causar abalo psicológico graves a ponto de justificar imposição de indenização a esse título. Aliás, é oportuna a transcrição dos seguintes julgados acerca do tema:

"Consumidor. Ação de indenização por danos materiais e morais c.c. lucros cessantes. Furto de veículo ocorrido no estacionamento de supermercado. Civil. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma. Dano moral. Não configuração. Caso dos autos que não ostenta nenhuma peculiaridade que, em tese, pudesse excepcionalmente autorizar abalo psicológico significativo e, portanto, indenizável. Precedentes desta C. Corte. Lucros cessantes. Ausência de comprovação da propalada frustração de ganhos. Razões recursais inócuas que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença. RECURSO DESPROVIDO" (TJSP - 27ª Câmara de Direito Privado, Ap. nº 1005264-67.2017.8.26.0007, Rel. Des. Mourão Neto, j. 12.09.18).

"Ação de reparação de danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência - Insurgência da parte autora somente em relação ao ponto da decisão que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais - Furto em estacionamento de supermercado disponibilizado pela ré aos clientes - Danos morais não configurados na espécie - Mero dissabor que não possui estatua de dano moral - Recurso não

provido. Nega-se provimento ao recurso" (TJSP - 2ª Câmara de direito Privado, Ap. nº 1013198-88.2017.8.26.0003, Relatora Desembargadora Márcia Dalla Déa Barone, j. em 07.08.18).

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão deduzida por João Guilherme Minotto Marty em face de Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. para condenar o réu ao pagamento de R\$ 8.344,53, corrigidos monetariamente desde 16 de junho de 2021 e acrescidos de juros legais de mora a partir da citação.

E em consequência, é de se extinguir a presente ação, com a apreciação do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por força da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas e despesas processuais e com os honorários do patrono do ex adverso, que fixo em 10% da condenação para o do autor e em 10% do valor pleiteado a título de dano moral para o do réu, tudo com fulcro no artigo 85, parágrafo segundo, do Estatuto Adjetivo, em razão da reduzida complexidade do trabalho desenvolvido na causa, do grau de zelo dos causídicos, do lugar da prestação do serviço e da natureza e da importância da lide.

P.I.C.

Santo André, 22 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA